



P E N E T A P A N
Nomor 2653/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RR. DEVITA NURIANI, S.H.., perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Ambengan Tengah 15 RT 005 RW 004 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 September 2026 dalam Register Nomor 2653/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3578104112630003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 Januari 2015 dengan nama **PEMOHON** tertulis **RR. DEVITA NURIANI, SH.**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor 3578100301086477 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 06 Juli 2012 dengan nama **PEMOHON** tertulis **RR. DEVITA NURIANI, SH.**;
3. Bahwa **PEMOHON** telah lahir pada tanggal 01 Desember 1963 dan terdaftar dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 5976/1963 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Desember 1963 dengan nama **PEMOHON** tertulis **DEVITA NURIANI**;
4. Bahwa **PEMOHON** tercatat dalam dokumen Paspor Nomor X4211774 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 November 2024 dengan nama **PEMOHON** tertulis **DEVITA NURIANI**;

5. Bahwa untuk kepastian hukum **PEMOHON** mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **PEMOHON** yang tertulis:

a) **RR. DEVITA NURIANI, SH.** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3578104112630003 dan Kartu Keluarga Nomor 3578100301086477;

b) **DEVITA NURIANI** sebagaimana tercatat dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor 5976/1963 dan Paspor Nomor X4211774;

sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA** dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah **RR. DEVITA NURIANI, SH.**;

6. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya; dan

7. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang tertulis:

a) **RR. DEVITA NURIANI, SH.**;

b) **DEVITA NURIANI**;

sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA** dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah **RR. DEVITA NURIANI, SH.**;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK. 3578104112630003 tanggal 16 Januari 2015 atas nama RR Devita Nuriani,SH., sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

2. Kartu Keluarga Kota Surabaya No.3578100301086477 tanggal 6 Juli 2012 atas nama kepala keluarga RR Devita Nuriani,SH.,, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2653/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petikan akta kelahiran No.5976/1963 tanggal 20 Desember 1963, atas nama Devita Nuriani, diterbitkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Surabaya, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Paspor Republik Indonesia, No. X4211774 berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2034, atas nama Devita Nuriani, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti bermeterai cukup diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi RR. BUDINIARTI;

- Bahwa saksi adalah Tante Pemohon, karena suami saksi adalh adik kandung Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ambengan Tengah 15 RT 005 RW 004 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 1 Desember 1963;
- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari suami-isteri Raden Soenjoto dan Raden Roro Ismiharti;
- Bahwa nama Pemohon dalam paspor dan akte kelahiran tertulis dengan nama Devita Nuriani, sedangkan dalam KTP dan KK tertulis dengan nama RR. Devita Nurani, SH,;
- Bahwa demi kepastian hukum Pemohon mohon agar nama-nama tersebut dinyatakan sebagai satu orang yang sama;
- Bahwa saksi juga memberikan kesaksian bahwa nama-nama tersebut orangnya satu dan sama;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar maupun pihak lain atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

2. Saksi YUSIATI;

- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ambengan Tengah 15 RT 005 RW 004 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 1 Desember 1963;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2653/Pdt.P/2026/PN Sby



- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari suami-isteri Raden Soenjoto dan Raden Roro Ismiharti;
- Bahwa nama Pemohon dalam paspor dan akte kelahiran tertulis dengan nama Devita Nuriani, sedangkan dalam KTP dan KK tertulis dengan nama RR. Devita Nurani, SH.;
- Bahwa demi kepastian hukum Pemohon mohon agar nama-nama tersebut dinyatakan sebagai satu orang yang sama;
- Bahwa saksi juga memberikan kesaksian bahwa nama-nama tersebut orangnya satu dan sama;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar maupun pihak lain atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar Pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis:

a. Rr. Devita Nuriani, SH.;

b. Devita Nuriani;

sebenarnya adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah **RR. Devita Nuriani, SH.,**

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi RR. Budiniarti dan saksi Yusiati;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa dari surat bukti P-1 KTP, P-2 KK bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi RR. Budiniarti dan saksi Yusiati, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Ambengan Tengah 15 RT 005 RW 004 Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, yang masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan asas *Domisli* yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *jo* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007 tanggal 4 April 2006 yang mengatur bahwa : *Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Pemohon*, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu surat-surat bukti bermeterai cukup dan saksi-saksi dibawah sumpah yang ternyata bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 1 Desember 1963;
- Bahwa Pemohon adalah anak Perempuan dari suami-isteri Raden Soenjoto dan Raden Roro Ismiharti;
- Bahwa nama Pemohon dalam paspor dan akte kelahiran tertulis dengan nama Devita Nuriani, sedangkan dalam KTP dan KK tertulis dengan nama RR. Devita Nurani, SH,;
- Bahwa demi kepastian hukum Pemohon mohon agar nama-nama tersebut dinyatakan sebagai satu orang yang sama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan, karena nama RR. Devita Nurani, SH dan Devita Nurani, memiliki tempat dan tanggal lahir yang sama yaitu Surabaya 1 Desember 1963, sedangkan nama Raden Roro adalah gelar kebangsawanan karena Pemohon adalah anak Raden Soenjoto dan Raden Rara Ismiharti, sedangkan Sarjana Hukum merupakan gelar akademik Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang _Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “ Setiap Penduduk wajib melaporkan **Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting** yang dialaminya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2653/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **peristiwa kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (vide pasal 1 angka 11 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **peristiwa penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Vide pasal 1 angka 17 Undang-Undang 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut :

- 1) Pencatatan **peristiwa penting lainnya** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:



- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 jo 56 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, kepada Pemohon diperintahkan untuk segera melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, agar dicatat mengenai peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 1, 3, 8 dan 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa nama nama Pemohon yang tertulis:

a. Rr. Devita Nuriani, SH.;

b. Devita Nuriani;

sebenarnya adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari kedepannya ialah **RR. Devita Nuriani, SH;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan peristiwa hukum tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, agar dicatat mengenai peristiwa penting tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 oleh kami Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2653/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 1 September 2026, dan Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tersebut, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2653/Pdt.P/2026/PN Sby